

△△△△△△△ 상임감사

△△3, 시정, 통보

제 목	복무규칙 준수 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△사무소
조 치 기 관	△△△ △△△, △△△△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 2개월, 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다)은 직원(△△직 직원 등 관리규칙 제3조에 따른 △△직 직원 및 기간제 직원을 포함한다)의 근무조건 및 복무에 관한 사항에 대한 「복무규칙」을 제정·운영 중에 있으며, 이에 따라 직원들은 연가, 공가, 병가, 자녀돌봄휴가 등의 휴가를 사용하고 있다.

△△△△△△△△△사무소 직원들의 경우 건강검진, 헌혈 등의 사유로 공가를 2023년 106회, 2024년 179회, 2025년 감사일 현재(10. 24.) 77회 사용, 자녀 병원 진료 및 학교 행사 참석 등의 사유로 자녀돌봄휴가를 2023년 14회, 2024년 50회, 2025년 감사일 현재(10. 24.) 38회를 사용하였으며, 수술 및 병원치료 등의 사유로 병가를 2023년 14회, 2024년 83회, 2025년 감사일 현재(10. 24.) 65회를 사용하였다.

[표 1] 공가 및 자녀돌봄휴가, 병가 사용 현황

(2025.10.24. 기준)

구분	사용횟수			비고
	공가	자녀돌봄휴가	병가	
2023년	106회	20회	46회	
2024년	179회	28회	83회	
2025년	77회	38회	65회	

※ 자료: 전자문서시스템 ERP시스템 자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규칙」 제24조(공가)제1항에 따라, 직원이 제1호부터 제12호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 시간 또는 일수의 공가를 허가하여야 하며, 같은 조 제4항에서는 공가를 신청할 경우에는 사전 또는 사후에 관련 증빙서류를 제출하도록 하고 있다.(2023. 3. 27. 개정)

※ 제1호 「병역법」 및 그 밖에 다른 법령에 따른 징병검사·소집·검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때 / 제6호 「국민건강보험법 시행령」 제25조에 따른 건강검진을 받을 때

또한 같은 규칙 제27조의2(가족돌봄휴가 및 자녀돌봄휴가) 제1항에 따라, 직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 가족돌봄휴가를 신청할 수 있으며, 가족돌봄휴가 기간은 인사규정 제51조제2항제5호의 가족돌봄휴직 기간에 포함된다.

※ 제1호 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 이 항에서 “어린이집등”이라 한다)의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우 / 제2호 자녀 또는 손자녀가 다니는 어린이집 등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우

제2항에 따라, 가족돌봄휴가는 연간 10일의 무급휴가로 하고, 이 경우 자녀를 돌보기 위해 가족돌봄휴가를 사용하는 경우(이하 “자녀돌봄휴가”라 한다) 연간 10일 중 2일을, 제1호부터 제3호에 해당하는 경우에는 3일을 유급휴가로 한다고 규정

하고 있으며, 제4항에 따라, 자녀돌봄휴가는 필요한 경우 시간단위로 분할하여 사용할 수 있으며, 자녀돌봄휴가를 신청할 경우에는 관련 증빙서류를 제출하여야 한다.(2023. 3. 27. 개정)

※ 제1호 자녀가 2명 이상인 경우 / 제2호 자녀가 장애인인 경우 / 제3호 「한부모가족지원법」 제4조 제1호의 모 또는 부에 해당하는 경우

같은 규칙 제25조(병가)에 따라, 병가는 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 연 누계 60일의 범위 안에서 병가를 허가할 수 있다.

1. 업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때
2. 전염병의 일환으로 인하여 그 직원의 출근이 다른 직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때

같은 규칙 제28조(휴가기간 중의 휴일) 휴가기간 중의 휴일은 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 휴가일수가 1월 이상인 경우에는 그러하지 아니한다. 또한, 같은 규칙 제28조의2(휴가기간의 초과)에 따라서, 이 규정이 정한 휴가일수를 초과한 휴가는 결근으로 본다.

「국가공무원 복무규정」 제22조(휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일) 휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일은 그 휴가 일수에 산입하지 않는다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 휴가 일수에 토요일 또는 공휴일을 산입한다.

1. 같은 연도 내 제18조제1항에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우
2. 같은 연도 내 제18조제2항에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우
3. 동일한 사유로 인한 공가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우
4. 동일한 사유로 인한 특별휴가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우

인사혁신처 질의(1AA-2509-0152306)에 대한 답변에서도 「국가공무원 복무규정」 제22조 및 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 따라 연가를 제외한 각 휴가별(병가, 유산·사산휴가 등) 휴가기간의 사용일수(휴가기간중의 토요일·공휴일 포함)의 합산이 30일이 넘으면 그 휴가일수에 토요일과 공휴일을 산입하여야 하며, 이때의 휴가기간이란 '휴가시작일과 종료일'을 말하며, 30일 미만의 병가라 하더라도 연도 중 '각 병가기간의 총합'이 토요일과 공휴일을 포함해 30일 이상이 되는 경우에는 일반병가 사용 기간에 있는 토요일과 공휴일을 모두 휴가일수에 산입하여야 한다.

[그림 1] 인사혁신처 질의에 대한 답변 내용

2025-09-23 08:56:44
1. 안녕하세요? 귀하께서 국민신문고를 통해 신청하신 민원(1AA-2509-0152306)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.
2. 귀하의 민원내용은 '휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일'에 관한 것으로 이해됩니다.
3. 귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.
가. 「국가공무원 복무규정」 제22조 및 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 따라 연가를 제외한 각 휴가별(병가, 유산·사산휴가 등) 휴가기간의 사용일수(휴가기간 중의 토요일·공휴일 포함)의 합산이 30일이 넘으면 그 휴가일수에 토요일과 공휴일을 산입합니다.
나. 이때의 휴가기간이란 '휴가시작일과 종료일'을 말하며, 30일 미만의 병가라 하더라도 연도 중 '각 병가기간의 총합'이 토요일과 공휴일을 포함해 30일 이상이 되는 경우에는 일반병가 사용 기간에 있는 토요일과 공휴일을 모두 휴가일수에 산입하여야 합니다.
다. 따라서 해당 사례의 경우 3.10.~3.23 사이에 있는 토요일과 공휴일은 병가 사용일수에 포함됨을 알려드립니다.

자료: 인사혁신처 자료 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 공가 및 자녀돌봄휴가 관련 증빙서류 제출 소홀 및 사용 기준 미준수

[표 2] 공가 및 자녀돌봄휴가 관련 증빙서류 미제출 현황

(2023.3.27. 개정 이후 기준)

구분		사용자	일자	사유	증빙서류 제출 현황	증빙서류 소명
공가	2025년	△△△	10.2.	건강검진	제출	0

	(13회)	△△△	10.2.	건강검진	제출	0
		△△△	10.10.	건강검진	제출	0
		△△△	9.24.	건강검진	제출	0
		△△△	9.23.	건강검진	제출	0
		△△△	9.11.	건강검진	제출	0
		△△△	9.24.	건강검진	제출	0
		△△△	9.18.	건강검진	제출	0
		△△△	7.23.	건강검진	제출	0
		△△△	7.11.	건강검진	제출	0
		△△△	6.13.	건강검진	제출	0
		△△△	6.13.	건강검진	제출	0
		△△△	5.22.	건강검진	제출	0
	2024년 (8회)	△△△	11.20.	헌혈	제출	0
		△△△	11.4.	건강검진	제출	0
		△△△	10.26.	풍랑주의보	제출	0
		△△△	9.6.	건강검진	제출	0
		△△△	8.28.	건강검진	제출	0
		△△△	6.21.	헌혈	제출	0
		△△△	5.2.	건강검진	제출	0
		△△△	1.25.	건강검진	제출	0
	2023년 (30회)	△△△	12.1.	헌혈	제출	0
		△△△	11.27.	건강검진	제출	0
		△△△	11.24.	건강검진	제출	0
		△△△	11.21.	건강검진	제출	0
		△△△	11.17.	건강검진	제출	0
		△△△	11.23.	건강검진	제출	0
		△△△	11.9.	건강검진	제출	0
		△△△	11.8.	건강검진	제출	0
		△△△	11.10.	건강검진	제출	0
		△△△	11.6.	건강검진	제출	0
		△△△	11.2.	건강검진	제출	0
		△△△	10.31.	건강검진	제출	0
		△△△	10.30.	건강검진	제출	0
		△△△	10.30.	건강검진	제출	0
		△△△	11.2.	건강검진	제출	0
		△△△	11.3.	건강검진	제출	0
		△△△	10.31.	건강검진	제출	0
		△△△	10.20.	건강검진	제출	0
		△△△	10.19.	건강검진	제출	0
		△△△	10.19.	건강검진	제출	0
		△△△	10.26.	건강검진	제출	0
		△△△	9.11.	건강검진	제출	0
		△△△	8.22.	코로나검사	제출	0
		△△△	8.16.	코로나검사	제출	0
		△△△	8.16.	코로나검사	제출	0
		△△△	8.10.	태풍 여객선 결항	제출	0

		△△△	8.9.	코로나검사	제출	O
		△△△	8.9.	태풍 여객선 결항	제출	O
		△△△	5.30.	건강검진	제출	O
		△△△	4.6.	건강검진	제출	O
자녀돌봄 휴가	2025년 (3회)	△△△	4.18.	참관수업	제출	O
		△△△	3.27.	자녀 학교상담	제출	O
		△△△	2.14.	자녀 치과진료	제출	O
	2024년 (9회)	△△△	12.16.	자녀 병원진료	제출	O
		△△△	12.6.	자녀 병원진료	제출	O
		△△△	8.20.	자녀 치과진료	제출	O
		△△△	8.14.	자녀 병원진료	미제출	x
		△△△	7.25.	자녀 방학, 고향방문	제출	O
		△△△	6.13.	공개수업	제출	O
		△△△	5.9.	자녀 병원진료	제출	O
		△△△	1.11.	졸업식	제출	O
		△△△	1.2.	졸업식	제출	O
	2023년 (2회)	△△△	11.2.	자녀 병원진료	제출	O
		△△△	4.24.	유치원 상담	제출	O

※ 자료: 전자문서시스템 ERP시스템 자료 재구성

△△△△△△△△△△사무소에서는 건강검진, 헌혈 등의 사유로 공가를 2023년 106회, 2024년 179회, 2025년 감사일 현재(10. 24.) 77회 사용, 자녀 병원 진료 및 학교 행사 참석 등의 사유로 자녀돌봄휴가를 2023년 14회, 2024년 50회, 2025년 감사일 현재(10. 24.) 38회를 사용하였으나, 공가 및 자녀돌봄휴가를 사용하는 경우 공단 「복무규칙」에 따라 관련 증빙서류를 사전 또는 사후에 제출하여야 함에도, 공가의 경우 51회(2025년 13회, 2024년 8회, 2023년 30회), 자녀돌봄휴가의 경우 14회(2025년 3회, 2024년 9회, 2023년 2회) 관련 증빙서류 제출을 누락한 사실이 있다.

다만, 증빙서류 제출 누락 건 총 65회 중 64회는 감사 수감기간 중 증빙자료를 제출하여 소명하였으나, △△직 △급 △△△은 자녀 병원진료 사유로 자녀돌봄휴가를 사용하며 관련 증빙서류를 첨부하지 않았음에도, 감사일 현재(2025. 10. 24.)까지 소명 가능한 관련 증빙서류를 제출하지 않는 등 자녀돌봄휴가를 부적정하게 사용한 사실이 있다.

나. 공가 및 자녀돌봄휴가 사용 기준 적용 소홀

공단 「복무규칙」 제24조(공가)제1항에 따라, 직원이 제1호부터 제12호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 시간 또는 일수의 공가를 허가하여야 하며, 같은 조 제4항에서는 공가를 신청할 경우에는 사전 또는 사후에 관련 증빙 서류를 제출하도록 하고 있다.(2023. 3. 27. 개정)

※ 제1호 「병역법」 및 그 밖에 다른 법령에 따른 징병검사·소집·검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때 / 제6호 「국민건강보험법 시행령」 제25조에 따른 건강검진을 받을 때

또한, 같은 규칙 제27조의2(가족돌봄휴가 및 자녀돌봄휴가)에 따라, 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 이 항에서 “어린이집등”이라 한다)의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우와 자녀 또는 손자녀가 다니는 어린이집 등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우에만 자녀돌봄휴가를 사용하여야 한다.

[표 4] 공가 및 자녀돌봄휴가 사용기준 적용 소홀 현황

(2023.1.1.~2025.10.24. 기준)

구분	사용자	사용일자	사유	비고
자녀돌봄휴가	△△△	2025. 9. 10.	△△ 학부모연합회 공동체 어울림 한마당 참여	
공가	△△△	2024. 1. 25.	건강검진	

※ 자료: 전자문서시스템 ERP시스템 및 사무소 제출 자료 재구성

그러나, △△△△△△△△△사무소 △△직 △급 △△△이 휴가 사유로 작성한 학부모연합회 행사 참여의 경우 공단 「복무규칙」에서 규정하고 있는 “자녀 또는 손자녀가 다니는 어린이집, 유치원, 학교 등의 공식 행사”에는 해당하지 않음에도

규정을 잘못 해석하여 학부모연합회 공동체 어울림 한마당 참여를 위한 2025. 9. 10. 자녀돌봄휴가를 사용한 사실이 있다. 다만, 증빙자료는 △△ 학부모연합회에서 발송한 메시지를 제출하였다.

또한, △△직 △급 △△△는 2024년 건강검진 대상이 아님에도 불구하고 개인적으로 종합건강검진을 수검하며 규칙에서 규정하고 있는 건강검진과 해석을 잘못하여 건강검진 사유로 2024. 1. 25. 공가를 사용하였으며, 당시 일반건강검진 자료를 증빙서류로 제출하였다.

다. 병가 사용 기준 준수 소홀

△△△△△△△△△사무소 △△직 △급 △△△는 2023년 총 3회에 걸쳐 병가를 신청하여 사용한 사실을 확인하였다.

[표 5] 병가 신청 현황

성 명	병가 시작일	병가 종료일	신청일수	병가 사유	비고
△△△	계		60		
	2023. 1. 13.	2023. 3. 7.	54	△△△△	
	2023. 9. 3.	2023. 9. 4.	2	△△△△	
	2023. 9. 5.	2023. 9. 10.	4	△△△△	

자료: 사무소 제출자료 재구성

공단 「복무규칙」 제25조(병가) 에 따라, 업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없어 병가를 사용하려는 직원은 연 누계 60일의 범위 안에서 병가를 사용하여야 하며, 같은 규칙 제28조(휴가기간 중의 휴일) 에 따라 휴가 일수가 1월 이상인 경우에는 휴가 일수를 산입하여 병가 일수를 적용하여야 한다.

또한 「국가공무원 복무규정」에서도 같은 연도 내 질병 또는 부상, 전염병 등에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우에는 휴가기간 중의 휴일

(토요일 또는 공휴일)은 그 휴가 일수에 산입하도록 하고 있다.

[그림 2] △△△ 근무상황부 현황

9월	
----	--

자료: 사무소 제출자료 재구성

[표 6] 병가 사용 일수 정정 현황

성 명	병가 시작일	병가 종료일	일수		병가 사유	비고
			기존	정정		
△△△	계		60	62		
	2023. 1. 13.	2023. 3. 7.	54	54	△△△△	
	2023. 9. 3.	2023. 9. 4.	2	2	△△△△	
	2023. 9. 5.	2023. 9. 10.	4	6	△△△△	9.7~9.8. 휴일

자료: 사무소 제출자료 재구성

그러나 △△△△△△△△△사무소 △△직 △급 △△△는 2023년 병가를 사용하며, 같은 연도 내 30일 미만의 병가라 하더라도 연도 중 '각 병가기간의 총합'이 토요일과 공휴일을 포함해 30일 이상이 되는 경우에는 일반병가 사용 기간에 있는 토요일과 공휴일을 모두 휴가일수에 산입하여 62일의 병가일수를 적용하여야 함에도, 2023. 9. 5.부터 2023. 9. 10.까지 병가를 연속 사용하며 휴일을 산입하지 않고 총 병가 일수를 60일로 잘못 적용한 사실이 있다.

이에, 공단 「복무규칙」 제28조의2(휴가기간의 초과)에 따라서, 당해연도 병가사용 범위를 초과한 2일은 결근에 해당되며, 이에 대하여 저축연가 및 연가 등으로 전환 또는 기지급한 급여에 대한 정산 등 적절한 별도 조치가 필요하다.

4. 관련부서 의견

△△△△△△△△△사무소는 감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원

교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△ △△△장)에게 자녀돌봄휴가를 사용하면서 관련 증빙서류를 소명하지 않는 등 자녀돌봄휴가를 부적정하게 사용한 △△직 △급 △△△, 개인적으로 일반종합검진을 실시하며 공가를 부적정하게 사용한 △△직 △급 △△△, 병가 사용 일수 60일보다 2일을 초과하여 62일의 병가를 사용한 △△직 △급 △△△에 대하여 “신분상 △△” 처분을 요구합니다.(△△3)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△△△	△△△△	△△△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△△△사무소)	신분상 △△	2024.1.1.~ 2024.12.31.
2	△△직 △급	△△△	△△△△	△△△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△△△사무소)	신분상 △△	2018.1.1.~현재
3	△△직 △급	△△△	△△△△	△△△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△△△사무소)	신분상 △△	2019.9.26.~현재

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 누락된 증빙서류 중 소명 가능한 자료는 전자문서시스템 ERP시스템에 사후 첨부 하고, 부적정(증빙서류 미첨부)하게 사용한 자녀돌봄휴가 및 공가와 규정을 잘못 해석하여 사용한 자녀돌봄휴가, 당해연도 병가사용 범위를 초과한 병가에 대하여 저축연가 및 연가 등으로 전환 또는 기지급한 급여에 대한 정산 등 별도로 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)